

제주지방법원 2026. 8. 13. 선고 2025가합893 판결 해고무효확인및임금

제 주 지 방 법 원

제 2 민 사 부

판 결

사건 2025가합893 해고무효확인 및 임금

원고 A
소송대리인 변호사 신영희(소송구조)

피고 B

변론종결 2026. 7. 2.

판결선고 2026. 8. 13.

주 문

- 원고의 청구를 기각한다.
- 소송비용은 원고가 부담한다.

청구취지

피고가 2025. 5. 8. 원고에게 한 해고는 무효임을 확인한다. 피고는 원고에게, 37,260,000원 및 이에 대하여 이 사건 청구취지 및 청구원인변경신청서 송달 다음날부터 다 갚는 날까지 연 12%의 비율에 의한 돈을, 2026. 5. 9.부터 원고가 복직하는 날까지 매월 말일 3,105,000원의 비율에 의한 돈을 각 지급하라.

이 유

1. 기초사실

가. 원고는 2025. 3. 14.경 피고의 제조작업 구인광고를 보고 피고에게 연락하여 2025. 3. 17.부터 제조작업에 관한 근로를 제공하기로 약정하였다. 원고는 2025. 3. 17.부터 2025. 3. 31.까지의 기간 중 11일, 2025. 4. 18.부터 2025. 4. 30.까지의 기간 중 8일, 2025. 5. 2.부터 5. 8.까지의 기간 중 5일간 각 근무하였다.

나. 피고는 원고의 임금으로 출근한 날마다 매일 115,000원으로 계산하여, 원고에게 2025. 3. 9. 1,265,000원, 2025. 5. 2. 920,000원, 2025. 5. 12. 575,000원을 각 지급하였다.

[인정근거] 갑 제1, 2호증, 을 제1, 3, 4호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 원고의 주장 요지

원고는 C로부터 업무를 배우던 중 일을 못한다는 이유로 폭언, 폭행 등 부당한 대우를 받았고, C는 현장소장 D에게 이를 보고해왔다. D는 현장소장이므로 경험직상 해고에 관한 권한이 사전에 위임된 자이고, 2025. 5. 8. 원고에게 더 이상 출근하지 말라는 내용으로 해고를 통보하였다. 피고는 근로기준법 제27조에 따라 원고에게 해고의 사유, 해고의 시기를 적은 서면으로 해고를 통지한 사실이 없으므로 위 해고는 부당해고로서 무효이다. 설령, 피고가 현장소장 D에게 해고 권한을 사전에 위임한 사실이 없다고 하더라도 피고는 D로부터 원고를 해고한 사실을 전달받고도 원고에 대한 복직 조치를 취하지 않았으므로 D의 해고를 사후에 추인한 것이다. 따라서 원고에 대한 해고는 무효이므로, 피고는 해고 다음날부터 원고가 복직하는 날까지 원고에게 매월 임금 및 이에 대한 지연손해금을 지급할 의무가 있다.

3. 판단

가. 관련 법리

근로계약의 종료사유는 근로자의 의사나 동의에 의하여 이루어지는 퇴직, 근로자의 의사에 반하여 사용자의 일방적 의사에 의하여 이루어지는 해고, 근로자나 사용자의 의사와는 관계없이 이루어지는 자동소멸 등으로 나눌 수 있고, 그중 해고란 실제 사업장에서 불리는 명칭이나 절차에 관계없이 근로자의 의사에 반하여 사용자의 일방적 의사에 의하여 이루어지는 모든 근로계약관계의 종료를 의미한다(대법원 1993. 10. 26. 선고 92다54210 판결, 대법원 2011. 3. 24. 선고 2010다92148 판결 등 참조). 근로계약관계가 이와 같은 해고 때문에 종료하였다는 점에 관한 증명책임은 이를 주장하는 자에게 있다.

해고는 명시적 또는 묵시적 의사표시에 의해서도 이루어질 수 있으므로, 묵시적 의사표시에 의한 해고가 있

는지 여부는 사용자의 노무 수령 거부 경위와 방법, 노무 수령 거부에 대하여 근로자가 보인 태도 등 제반 사정을 종합적으로 고려하여 사용자가 근로관계를 일방적으로 종료할 확정적 의사를 표시한 것으로 볼 수 있는지 여부에 따라 판단하여야 한다(대법원 2023. 2. 2. 선고 2022두57695 판결 등 참조).

나. 2025. 5. 8.자 해고 의사표시의 유무

앞서 든 증거, 을 제2호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지에 의하면, 원고는 원고에게 업무를 가르치던 C와 다툼이 있어 왔고, C는 근무 장소에서 업무 지시 등을 담당하는 D에게 이를 보고하기도 하였으며, D는 2025.

5. 8. 원고에게 그만 나오라는 취지의 발언을 한 것으로 보이기는 한다. 그러나, 원고가 해고라고 주장하는 D의 위와 같은 발언은 원고와 C의 다툼이 반복됨을 이유로 원고와 면담을 하던 중 이루어진 것에 불과하고, C이 해고의 효력을 갖는 명시적이고 확정적인 근로계약 종료의 의사표시를 한 것으로 보기는 어렵다.

설령, D이 원고에게 확정적인 근로계약 종료의 의사를 표시한 것이었다고 하더라도, 원고가 제출한 증거들만으로는 D이 피고를 대신하여 구체적인 업무 지시를 하는 것을 넘어 피고의 원고에 대한 해고의 의사표시를 대리할 수 있는 대리권을 보유하고 있음을 인정하기 부족하고 달리 이를 인정할 증거가 없다. 또한, 앞서 든 증거들에 의하면, 원고가 2025. 5. 8. 이후로 피고에게 근로를 제공하려고 하였으나 피고가 이를 거부하였다고 볼 만한 사정이 없고, 피고가 원고에게 적극적으로 복직을 권유하지 않았다는 사정만으로는 피고가 D의 해고 의사표시를 묵시적으로 추인하는 방법으로 원고의 근로관계를 일방적으로 종료할 확정적 의사를 표시한 것으로 볼 수도 없다.

따라서 피고가 2025. 5. 8. 원고에게 해고의 의사표시를 하였음을 전제로 해고의 무효 확인을 구하거나 원고가 정상적으로 근무하였더라면 피고로부터 받을 수 있었던 임금 청구는 더 나아가 살필 필요 없이 이유 없다.

4. 결론

원고의 청구는 이유 없어 이를 기각하기로 하여, 주문과 같이 판결한다.

판사 김상훈(재판장) 박진우 김지애